

감사결과 처분요구서

【번 호】: 7

【처분종류】: 시정(회수: 133,000원), 문책(○명), 주의(○명)

【제 목】: 외부강의 신고 의무 미준수 및 출장비 지급 부적정

【지적사항】

○ 업무 현황

한국한의약진흥원(이하 “진흥원” 이라고 한다.)은 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 “부정청탁금지법” 이라고 한다.) 및 외부강의등의 신고에 관한 지침(이하 “신고지침” 이라고 한다.)에 따라 외부강의 등에 대해 관리하고 있다. 또한, 진흥원은 여비지급규칙(이하 “여비규칙” 이라고 한다.)에 따라 출장여비 정산을 관리하고 있고 외부 강의 등에 대해서는 적용되는 규정을 별도로 정하고 있다.

○ 관련 규정 등

진흥원은 ‘부정청탁금지법’ 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 ‘신고지침’ 제6조(신고의 절차·방법)에 따라 외부 강의를 수행하는 직원은 기관장에게 신고하도록 의무로 규정하고 있다. 이때 기관장은 법률에 따라 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단될 경우에 외부 강의 등을 제한할 수 있다. 또한, 외부강의에 따른 사례금이 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 경우에는 기관장은 그 초과금액을 지체 없이 반환 조치 요구하도록 하고 있다.

또한, 진흥원 ‘여비규칙’ 제8조(여비의 제한) 제2항에 따르면 임직원이 대가를 받고 세미나, 공청회, 토론회, 발표회, 심포지엄 교육 및 회의 등에서 강의, 강연, 발표, 토론, 심사, 평가, 자문 및 의결 등을 위하여 출장하는 경우에는 여비를 지급하지 아니한다고 규정하고 있다. 그리고, ‘신고 지침’ 제9조(출장여비의 지급)에 단서 조항에 따라 강의회의 등을 요청한 기관 등에서 사례금에 교통비가 포함되지 않았음을 명시적으로 증빙하는 서류가 있을 경우 교통비 실비만 지급하도록 하고 있다.

○ 사실 관계

‘부정청탁금지법’에 따른 진흥원 ‘신고지침’에 의하면 임직원은 외부강의 등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고자, 요청자, 요청사유, 장소, 일시, 사례금, 주제 등을 원장에게 신고하여야 한다. 임직원 중에 외부 강의를 실시하고 원장에게 10일 이내에 신고하여야 함에도 불구하고 기간을 초과하여 신고하거나 신고 자체를 누락하여 법률 및 내부 지침의 주요 의무를 위반하였다.

【조치할 사항】

○ 한국한의약진흥원장(운영지원팀장)은

- 학술대회 연자로 참여하여 사례금을 받고도 출장비를 지급 받은 노종현의 경우 교통비 외의 출장비는 회수하시기 바랍니다. [시정(회수 133,000원)]

○ 한국한의약진흥원장(인재개발팀장)은

- 임직원은 외부강의 등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고자, 요청자, 요청사유, 장소, 일시, 사례금, 주제 등을 원장에게 신고하여야 함에도 신고를 실시하지 않은 직원과 외부 강의 신고를 지연하고 출장비를 과다 청구한 직원에 대해서 ‘부정청탁금지법’ 제21조와 진흥원 인사규정 제31조에 따라 문책(징계) 조치하시기 바랍니다.
- 팀원들의 출장 신고, 출장비 청구·정산 등의 업무 처리에서 직원들의 외부 강의 실시 사실과 사례금 수령을 사전에 인지하였지만 관리책임을 소홀히 한 부서장에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.